

△△△△△△ 상임감사

주의1, 시정, 통보

제 목	영상정보처리기기 설치에 따른 행정예고 절차이행 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 탐방객 안전 및 시설물 관리를 위하여 △△△△(1대, 2022년) 및 △△△△△ 공중화장실(2대_2023년) 일원에 영상정보처리기기(CCTV) 3대를 설치하여 운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)와 동법시행령 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)에 따르면 영상정보처리기기를 설치·운영 하려는 공공기관의 장은 행정절차법에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취 등 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 함.

△△ 「영상정보처리기기 운영 지침」에 따르면, 영상정보처리기기의 설치·운영

하는 경우 「개인정보보호법」 시행령 제23조제1항에 따라 「행정절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취 절차를 거쳐야 하며, 또는 해당 영상정보처리기기의 설치로 직접 영향을 받는 지역 주민 등을 대상으로 하는 설명회·설문조사 또는 여론조사를 실시하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

영상정보처리기기(CCTV)를 설치·운영하려는 공공기관의 장은 개인정보보호법제 25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)와 동법시행령 제23조(영상정보처리기기 설치 시 의견 수렴)에 따라 행정예고 실시 등 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴하여야 함에도, △△△△△△△△△△에서는 2022년 △△△△ 차량통제 감시용 CCTV(1대)와 2023년 △△△△△ 공중화장실 CCTV(2대)를 설치·운영하며 감사일 현재(2024. 9. 27.)까지 행정예고 절차를 이행하지 않은 사실이 있다.

[표 1] 영상정보처리기기(CCTV) 행정예고 미이행 현황

(2021.7~ 2024.9.27. 기준)

년도	사업명	설치목적	행정예고 이행 여부
2022년	△△△△ 차량통제 감시용 CCTV 설치 시행 결의	차량통제 감시용	미이행
2023년	2023년 △△△ 공중화장실 △△△△△정비공사(통신) 시행	탐방객 안전 및 시설물 관리	미이행

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 영상정보처리기기 설치 시 행정예고 절차 이행을 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 처분을 요구합니다.(주의1)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 영상정보처리기기(CCTV)에 대하여 행정예고 절차 이행 하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)